

1. 업무개요

국가물산업클러스터사업단 ○○○○○○처 △△△△△부(이하 “△△△△△부”라 함)는 물산업 혁신기술 개발 확대 지원을 위해서 하수·폐수 처리 및 정수시설 등 물산업 실증화시설을 운영하고 있다. △△△△△부는 실증화시설에서 운영시 발생하는 사업장폐기물인 공정오수를 「폐기물관리법」 등 제반 규정에 의거 적법하게 위탁처리 하기 위해, “국가물산업클러스터 사업장폐기물 운반 및 처리” 용역을 발주하여 사업장 폐기물을 처리하고 있다.

[표 1] 국가물산업클러스터 실증화 시설 현황

구분(시설명)		처리 규모	주요 공정
-- 시설	0계열	0,000 m ³ /일	<생략>
	0계열	0,000 m ³ /일	<생략>
----시설	0계열	000 m ³ /일	<생략>
	0계열	000 m ³ /일	<생략>
---- 시설	0계열	000 m ³ /일	<생략>
	0계열	000 m ³ /일	<생략>
---- 시설	0계열	000 m ³ /일	<생략>
	0계열	000 m ³ /일	<생략>

[표 2] 국가물산업클러스터 사업장폐기물 운반 및 처리용역 현황

구분	계약 기간	계약금액(원)	준공금액(원)	계약상대자	폐기물 위탁 용역 계약량(톤)	사업장 폐기물 처리량(톤)
합계		000,000,000	000,000,000		0,000	000
0000년	'00.0.0 ~ '00.00.00.	00,000,000	00,000,000	운반업체: ----(주) 처리업체: (주)-----	000	000
0000년	'00.0.0 ~ '00.00.00.	00,000,000	00,000,000		000	000
0000년	'00.0.0 ~ '00.00.00.	00,000,000	00,000,000		000	000

2. 관련규정 및 판단기준

「(계약예규) 용역계약일반조건」(부계약예규 제582호, 이하 “예규”라 함) 제4조(계약문서)에 따르면, “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약 특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 갖는다.” 라고 되어 있어 과업내용서를 계약문서로 포함하여 관리해야 한다.

또한, “국가물산업클러스터 사업장 폐기물 운반 및 처리” 용역의 과업내용서에 따르면 매회 운반 처리하는 폐기물 처리량은, △△△△△부와 계약상대자가 서로 그 물량을 확인 후 인수·인계하고, 폐기물 처리량은 공인계량소에서 계량한 실 중량으로 처리량을 산출하도록 정하고 있다.

따라서, △△△△△부는 사업장 폐기물 운반 및 처리에 관한 용역 관리와 준공 검사 시에 △△△△△부와 계약상대자(운반업체)가 서로 그 물량을 확인 후 인수·인계하여야 하고, 공인계량소에서 계량한 중량으로 처리량을 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△부는 “국가물산업클러스터 사업장 폐기물 운반 및 처리”용역을 발주하면서 과업내용서에 수집·운반량의 계측은 공인계량소를 이용하여 산출하도록 하였고, 이후 계약상대자와 용역 계약을 체결하였다.

그리고, △△△△△부는 실증화시설에서 발생한 사업장 폐기물의 반출 시 계약상대자(운반업체)와 반출 폐기물 양을 확인 후 인수·인계하였고 처리 내역을 계약상대자로부터 제출 받아 확인하였다.

그러나, △△△△△부는 0000년부터 0000년 기간 중 매년 폐기물 운반 및 폐기물 처리 용역을 관리하면서, 공인계량소가 아닌 계약상대자인 (주)------(이하 “계약상대자”라 함)가 보유한 계근대로 측정한 폐기물 계량내역 등을 제출받아 폐기물 처리 내역을 확인하였고, 기성 및 준공검사 시에도 계약상대자가 보유한 계근대로 측정한 계량전표를 근거로 최종 준공하였다.

따라서 △△△△△부는 과업내용에 부합하지 않음에도, 공인계량소 아닌 계근대로 계량한 계량 내역을 인정하고, 기성 및 준공처리하는 등 용역관리 업무를 소홀하게 하였다.

다만, 계약상대자가 자체보유한 계근대의 경우, 0000년 0월에 공인 검정확인서가 발급된 장비인 것으로 확인되었다.

[표 3] 국가물산업클러스터 사업장폐기물 연도 및 차수별 계량 및 기성 현황

구분		폐기물 계량소		위탁처리량 (ton)	기성 및 준공 검사일
합계				000	
0000년	소계			000	
	0차 기성	(주)-----		00	'00.00.00.
	0차 기성			00	'00.00.00.
	0차 기성			00	'00.00.00.
	준공			00	'00.00.00.
0000년	소계			000	
	0차 기성	(주)-----		00	'00.00.00.
	0차 기성			00	'00.00.00.
	0차 기성			00	'00.00.00.
	준공			00	'00.00.00.
0000년	소계			000	
	0차 기성	(주)-----		000	'00.00.00.
	0차 기성			00	'00.00.00.
	준공	(주)----- ('00.00.00.,00.00) ----- (공인계량소 '00.00.00.)	00	'00.00.00.	

4. 조치할 사항

경영기획이사(★★★★처장)는 과업내용서의 공인계량소가 아닌 계근대의 계량내역에 따라 폐기물 처리내역을 확인하고 준공함으로써, 용역관리를 미흡하게 한 국가물산업클러스터사업단 ○○○○○○처 △△△△△부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】